



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

25 במאי 2026

1954

ט' בסיוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 25), התשפ"ו–2026 1318

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 25), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 32א 1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 32א –

(1) אחרי ההגדרה "חוות דעת מומחה" יבוא:

"חוק החולה הנוטה למות" – חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005²;

(2) אחרי ההגדרה "חוק השליחות" יבוא:

"ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות" – ייפוי כוח לפי סימן ג' בפרק ה' לחוק החולה הנוטה למות, למעט ייפוי כוח כאמור שיש בו התייחסות למצבים רפואיים מסוימים או לטיפולים רפואיים מסוימים כאמור בסעיף 37(ד) לחוק האמור;

ד ב ר י ה ס ב ר

עובד סוציאלי, פסיכולוג, אח או אחות מוסמכים, מרפא בעיסוק, עורך דין או עמית רופא) שעבר הכשרה לעניין זה, אשר יורד את כשירות הממנה, הבנתו את משמעות המסמך, וכן כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו.

תוקפו המשפטי של ייפוי כוח שנערך במסלול העצמי זהה לתוקפו של ייפוי כוח שנערך באמצעות עורך דין. בכך יישמר האיוון בין הצורך בהגנה על הממנה לבין הרצון להרחיב את הנגישות לעריכת ייפוי הכוח המתמשך, להפחית את המשאבים הכרוכים בעריכתו, ולהבטיח את מימוש תכליותיו – קידום האוטונומיה של האדם וצמצום הצורך במינוי אפוטרופוס וההליכים הנלווים לכך.

אגב התיקון הנוגע לייפוי כוח מתמשך, מוצע לתקן כמה סעיפים נוספים בחוק. כך, בין השאר, מוצע להסדיר את האפשרות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך יחד עם ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 (להלן – חוק החולה הנוטה למות). לתקן את סעיף 32א לחוק שעניינו מסירת מידע על ייפוי כוח מתמשך ועוד. כמו כן מוצע לתקן את סעיפים 35א, 64 ו-64א לחוק כך שיהיה ניתן לערוך מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס או מסמך הבעת רצון בהתאמה לאופנים שבהם ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך בשינויים המחויבים.

סעיפים בסעיף 1 להצעת החוק מוצע להוסיף לסעיף 32א 1 ו-15 לחוק, שהוא סעיף ההגדרות לפרק שני, הגדרות ל"חוק החולה הנוטה למות" ול"ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות". זאת, בעקבות הוספת סעיף 32טו לחוק שעניינו ייפוי כוח מתמשך שניתן במשולב עם ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות. כמו כן מוצע תיקון טכני בסעיף 32ג לחוק בהמשך להוספת ההגדרה של חוק החולה הנוטה למות.

כללי פרק שני של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – חוק הכשרות המשפטית או החוק), אשר נוסף לחוק במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 (להלן – תיקון 18), קבע אפשרות לעריכת "ייפוי כוח מתמשך", המאפשר לכל אדם לתכנן את עתידו ולקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד אם לא יוכל לטפל בהם בעצמו. ייפוי כוח מתמשך הוא חלופה לצורך במינוי אפוטרופוס, שמטרתה לקדם את האוטונומיה והבחירה של האדם בעודו כשיש, ולאפשר למי שהוא ימנה, בדרך כלל מבני משפחתו, לנהל את ענייניו, והכול תוך צמצום הצורך בהחלטה שיפוטית למינוי אפוטרופוס.

החוק בנוסחו הקיים מאפשר עריכת ייפוי כוח מתמשך רק באמצעות עורך דין שעבר הכשרה ייעודית מטעם האפוטרופוס הכללי. מודל זה, אף שהוא מבטיח עריכת מסמך בליזוי מקצועי, כרוך במשאבים אשר מרתיעים חלק מהציבור מעריכת המסמך. נתוני האפוטרופוס הכללי מלמדים כי מרבית ייפויי הכוח המתמשכים שהופקדו עד כה נערכו באזור מרכז הארץ על ידי ממנים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, והשימוש בכלי אינו רווח דיו בקרב אוכלוסיות נוספות.

התיקון המוצע נועד בעיקרו להגיש ולפשט את השימוש בייפוי כוח מתמשך ולהפחית את המשאבים הכרוכים בעריכתו, ועל ידי כך להביא להרחבת השימוש בכלי האמור בקרב אוכלוסיות נוספות. הרחבת השימוש בייפויי כוח מתמשכים תביא גם לחיסכון משמעותי למדינה, שכן העלויות הנוגעות לייפוי כוח מתמשך נמוכות מן העלויות הכרוכות בהליכי מינוי אפוטרופסים ופיקוח עליהם.

על פי תיקון החקיקה המוצע יהיה ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי, וזאת לצד הותרת האפשרות לערוך את המסמך על ידי עורך דין, במסלול חלופי. המסלול העצמי יהיה כפוף לאישור של בעל מקצוע מוסמך (רופא,

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשפ"ו, עמ' 230.

² ס"ח התשס"ו, עמ' 58.

(1) בפסקה (3), במקום פסקת משנה (א) יבוא:

”(א) לא מתקיימים לגבי הליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח–2018”;

(2) בפסקה (6), במקום ”נערך” יבוא ”נחתם” ובמקום ”סעיף 332 או 332טו” יבוא ”סעיפים 332, 332ד או 332טו”.

3. בסעיף 332 לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא ”מינוי כמה מיפוי כוח”;

(2) במקום ”שיפעלו במשותף” יבוא ”רשאים מיפוי הכוח לפעול יחד או לחוד, אלא אם כן קבע הממנה בייפוי הכוח המתמשך הוראות אחרות לעניין אופן פעולתם; קבע הממנה בייפוי הכוח כי מיפוי הכוח יפעל יחד”.

4. בסעיף 332 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב)(5), במקום ”לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס”ו–2005” יבוא ”לפי חוק החולה הנוטה למות, אלא אם כן ניתן למיפוי הכוח גם ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות”;

דברי הסבר

לפיכך, מוצע לתקן את ההוראה הקיימת לגבי פעולת מיפוי כוח במשותף, ולקבוע ברירת מחדל שלפיה בהעדר הוראה אחרת של הממנה, יפעלו מיפוי הכוח ביחד או לחוד. יצוין כי בהתאם להוראת התחולה הקבועה בסעיף 20(א) להצעת החוק, התיקון המוצע לא יחול על ייפוי כוח שהופקדו לפני יום תחילתו של החוק, ועליהם ימשיך לחול הסעיף בנוסחו הקיים היום הקובע ברירת מחדל של פעולה במשותף.

סעיפים לנוכח החשיבות של החתימה הן על ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות והן על ייפוי כוח מתמשך או ייפוי כוח רפואי, מוצע בסעיף 19³ להצעת החוק לעגן בסעיף 332טו לחוק את האפשרות לערוך לחתום ולהפקיד את שני המסמכים יחד, על גבי טופס ייעודי לכך שיפרסם האפוטרופוס הכללי באתר משרד המשפטים. התיקון עתיד להקל את העריכה וההפקדה של ייפוי הכוח, במטרה לעודד את הציבור לערוך את שני המסמכים. לטובת פישוט התהליך בעבור הציבור, מוצע לאפשר לחתום על שני המסמכים באותו אופן שבו חותמים ועורכים ייפוי כוח רפואי או ייפוי כוח מתמשך, לפי העניין (ולא יידרשו שני עדים לצורך החתימה, כנדרש לפי חוק זכויות החולה). עוד מוצע לקבוע כי תוקף המסמכים יהיה זהה, כי ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות שנעשה בהתאם להוראות סעיף 332טו המוצע לא יפקע אלא בביטול או פקיעה, בדומה לייפוי כוח מתמשך או רפואי (וזאת ביחס לייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות שאותו יש לחדש מדי חמש שנים), וכי הוא יופקד אצל האפוטרופוס הכללי באופן שבו מופקד ייפוי כוח מתמשך או רפואי, לפי העניין. לבסוף, מוצע לקבוע כי

סעיפים סעיף 332 לחוק קובע מי רשאי להתמנות למיפוי כוח. בפסקה (3)(א) בסעיף קטן (א) של הסעיף האמור קבוע התנאי שלפיו מיפוי הכוח יהיה מי ש”לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש”ס–1980 (להלן – פקודת פשיטת הרגל) ולא ניתן לו הפטר”. עקב ביטולה של פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש”ס–1980, והחלפתה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח–2018 (להלן – חוק חדלות פירעון), מוצע בסעיף 2(1) להצעת החוק לתקן את הפסקה האמורה ולהתאימה לחוק חדלות פירעון. כמו כן מוצע לקבוע הוראת מעבר בסעיף 21 להצעת החוק, ולפיה הוראות סעיף 332ג(א)(3)(א) בנוסחו המוצע יחולו גם לעניין אדם שמתקיימים לגבי הליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, אשר ממשיכה לחול לגבי בהתאם להוראות סעיף 373 לחוק חדלות פירעון.

עוד מוצע בסעיף 2(2) להצעת החוק לתקן את פסקה (6) של הסעיף האמור כך שהתנאי המגביל את מינויו של עורך הדין או בעל המקצוע שלפניו נחתם ייפוי הכוח המתמשך כמיפוי כוח, יתייחס גם לבעל מקצוע שלפניו נחתם ייפוי כוח מתמשך שנערך באופן עצמאי בהתאם להוראות סעיף 332ד בנוסחו המוצע.

סעיף 3 סעיף 332 לחוק בנוסחו כיום קובע ברירת מחדל שלפיה אם מינה אדם כמה מיפוי כוח לאותו עניין ולא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח, מיפוי הכוח יהיו חייבים לפעול במשותף. ברירת המחדל האמורה מייצרת קושי מעשי בעבור מיפוי כוח משותפים, הנדרשים לקבל הסכמה מכל אחד ואחד מהם לכל פעולה, קטנה כגדולה, ובכלל זה פעולות הנדרשות לניהול ענייניו השוטפים של הממנה.

³ ס”ח התשע”ח, עמ’ 310.

(2) בסעיף קטן (ד), אחרי פסקה (9) יבוא:

"(9א) פעולה במוצר פנסיוני, שאינה אחת מן הפעולות האמורות בסעיף קטן (ג)(1)(ה) עד (3) ואינה משיכת כספים מקופת גמל כאמור בפסקה (9) – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף קטן (ג)".

תיקון סעיף 32ג 5. בסעיף 32ג לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) ייפוי כוח מתמשך יינתן בכתב, באחת מהדרכים האלה:

(1) באמצעות עורך דין, לפי סעיף 32ג;

(2) באופן עצמאי, לפי סעיף 32ג1;

(3) לענין ייפוי כוח רפואי – באמצעות בעל מקצוע, לפי סעיף 32טו.

(1א) ייפוי כוח מתמשך כאמור בסעיף קטן (א) ייערך בטופס מקוון שיפרסם האפוטרופוס הכללי באתר האינטרנט של משרד המשפטים ויכלול את הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות סימן זה, ופרטים נוספים אם קבע השר בתקנות; תקנות לענין פרטים נוספים שיש לכלול בייפוי כוח רפואי, יותקנו בהסכמת שר הבריאות".

ד ב ר י ה ס ב ר

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה–2005, למטע פעולות המנויות בפסקאות משנה (1) עד (3) של הסעיף האמור, שאינן דורשות הסמכה מפורשת. סעיף קטן (ד) של סעיף 32ג קובע פעולות שמיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה, בלי שניתן לכך אישור מראש לפי הוראות סעיף 74 לחוק. ואולם, אף שככלל סעיף 32ג(ד) הוא תמונת ראי של סעיף 32ג(ג) – קרי קובע שנדרש אישור מראש לביצוע פעולות שלא ניתנה בעניינן הסמכה מפורשת לפי הסעיף האמור – לענין ביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים הסעיף "שותק" ולא מבהיר מהי הדרך לביצוע פעולות בהעדר הסמכה מפורשת.

על כן, מוצע בסעיף 24(2) להצעת החוק לתקן את סעיף 32ג(ד) ולהבהיר בו במפורש, בפסקה (9א) המוצעת, כי אם לא ניתנה הסמכה מפורשת לכך בייפוי הכוח, מיופה כוח המבקש לבצע פעולה במוצר פנסיוני שאינה אחת מן הפעולות האמורות בסעיף קטן (ג)(1)(ה) עד (3), יידרש להגיש בקשה לאפוטרופוס הכללי ולקבל אישור מראש לביצוע הפעולה המבוקשת לפי הוראות סעיף 74 לחוק.

לצד זאת יוחב, כי בהתאם להוראות פסקה (9) של סעיף 32ג(ד) כל משיכת כספים מקופת גמל שהיא בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005, דורשת אישור מראש לפי סעיף 74 לחוק, ולא ניתן לבצעה באמצעות הסמכה מפורשת.

סעיף 5 סעיף 32ג לחוק, שעניינו אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך, קובע בסעיף קטן (א) כי ייפוי כוח מתמשך יינתן בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות.

האפוטרופוס הכללי יעביר את המסמך להפקדה גם במאגר המידע הייעודי שמנהל משרד הבריאות לפי חוק החולה הנוטה למות. יובהר כי כל אחד מייפויי הכוח ייכנס לתוקף בהתאם להוראות החוק הרלוונטי.

כדי לאפשר את עריכתו של ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות בהתאם לסעיף 32טו המוצע במשולב עם ייפוי כוח מתמשך, מוצע בסעיף 19 להצעת החוק לתקן את חוק החולה הנוטה למות כך שייקבע בסעיף 39א לחוק האמור כנוסחו המוצע, כי ייפוי כוח, למטע ייפוי כוח שיש בו התייחסות למצבים רפואיים מסוימים או לטיפולים רפואיים מסוימים, יכול שיינתן יחד עם ייפוי כוח מתמשך כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ויחולו לענין ייפוי הכוח כאמור הוראות סעיף 32טו המוצע.

נוסף על כך מוצע בסעיף 14(1) להצעת החוק לתקן את סעיף 32 לחוק, שעניינו סמכויות מיופה הכוח, ולהבהיר בסעיף קטן (ב)(5) כי מיופה כוח לפי חוק הכשרות המשפטית יהיה מוסמך להביע את רצון החולה הנוטה למות, אם הוסמך לכך לפי חוק החולה הנוטה למות, בין שהסמכה זו ניתנה לו בייפוי כוח לפי סעיפים 37 עד 39 לחוק החולה הנוטה למות ובין שניתנה לו בטופס משולב עם ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף 39א המוצע לחוק החולה הנוטה למות.

סעיף 24(2) סעיף קטן (ג) של סעיף 32 לחוק קובע פעולות שמיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח. פסקה (1)(ה) של הסעיף הקטן האמור מונה ברשימת הפעולות האמורות ביצוע פעולות במוצר פנסיוני כהגדרתו

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) ביפוי כוח מתמשך יפרט הממנה אם קרוביו, כולם או חלקם, יהיו זכאים לקבל מידע על הפקדת יפוי הכוח, על זהותם של מיופה הכוח ושל אדם מיועד ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן יפוי הכוח, ואם יהיו זכאים לקבלת המידע האמור בטרם כניסתו לתוקף של יפוי הכוח המתמשך או לאחריה";

(3) סעיפים קטנים (ד) ו-(ז) – בטלים;

(4) במקום סעיף קטן (ח) יבוא:

"(ח) ביפוי כוח מתמשך רשאי הממנה לציין גורם שמיופה הכוח ידווח לו כאמור בסעיף 32טז."

תיקון סעיף 32ד

6. בסעיף 32ד לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "עריכת יפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין";

(2) בסעיף קטן (א), במקום "יחתם בידי הממנה לפני עורך דין" יבוא "יכול שיערך באמצעות עורך דין";

ד ב ר י ה ס ב ר

במסגרת התיקון, מוצע להעביר מסעיף 32ג הוראות המתאימות יותר להיכלל בסעיפים אחרים. כך, מוצע לבטל את ההוראה הקבועה בסעיף קטן (ד) הקובעת כי "הסבר ומידע כאמור בסעיפים 32ד(ג) ו-32טז(ג) יינתנו לממנה בלא נוכחותו של מיופה הכוח, בלשון פשוטה המובנת לו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך מתן התאמות נגישות אם נדרשות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" ולהעבירה לסעיף 32ד העוסק באופן עריכת יפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין.

סעיפים קטנים (ז) ו-(ח) של סעיף 32ג קובעים לאמור:

"(ז) ביפוי כוח מתמשך רשאי הממנה לקבוע אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח ליידעם בדבר כוונתו להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של יפוי הכוח; הממנה רשאי לקבוע אדם נוסף שאותו יידע מיופה הכוח, אם לא יהיה ניתן למסור את ההודעה לאדם שבחר.

(ח) ביפוי כוח מתמשך יציין הממנה גורם שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות ופעולות כאמור בסעיף 32טז."

מוצע לקבוע בסעיף קטן (ח) הוראה המאחדת בין הוראות הסעיפים הקטנים האמורים, ולהבהיר כי האפשרות לציין ביפוי הכוח גורם שמיופה הכוח ידווח לו כאמור בסעיף 32טז, אינה מחויבת והיא נתונה לשיקול דעתו של הממנה.

סעיף 6 הוראות סעיף 32ד לחוק, בנוסחו לאחר התיקון, נוגעות לעריכת יפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין, ומוצע לתקן את כותרת הסעיף בהתאם. על פי המוצע יוכל הממנה לבחור אם לערוך באופן עצמאי את יפוי הכוח המתמשך או להסתייע לשם כך בעורך דין אשר עבר הכשרה. סעיף קטן (א) מבהיר כי עריכת המסמך באמצעות עורך דין היא רשות מכיוון שקיימת חלופה

בשל הוספת האפשרות לעריכת יפוי כוח מתמשך באופן עצמאי כמוצע בסעיף 32ד1, מוצע לתקן את סעיף 32ג כך שיובהר כי ניתן לערוך יפוי כוח מתמשך בשלושה מסלולים: שני המסלולים הקיימים – באמצעות עורך דין לפי סעיף 32ד לחוק, ולעניין יפוי כוח רפואי – באמצעות בעל מקצוע לפי סעיף 32טז לחוק, והמסלול החדש המוצע – באופן עצמאי לפי סעיף 32ד1 המוצע, כפי שיפורט להלן. הוראות סעיף 32ג בנוסחו לאחר התיקון יחולו על יפוי כוח מתמשך שנערך לפי כל אחת מהאפשרויות האמורות.

כמו כן, במטרה לאפשר לאפוטרופוס הכללי גמישות בעיצוב טופס יפוי הכוח ובמתן הבהרות או ביאורים לטופס לשם פישוט הדברים, מוצע לבטל את הדרישה לקבוע את טופס יפוי הכוח המתמשך בתקנות, ולקבוע בסעיף קטן (א1) כי האפוטרופוס הכללי יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את טופס יפוי הכוח המתמשך, אשר יהיה מקוון.

יובהר כי בהתאם למוצע הטופס כאמור יכלול את הפרטים הנדרשים לפי הוראות סימן ד' לחוק ופרטים נוספים אם נקבעו בתקנות, ולאפוטרופוס הכללי תהיה גמישות בעריכת הסדר והארגון של הטופס ואופן עריכתו, אך לא בקביעת תוכן יפוי הכוח והפרטים שייכללו בו. תקנות לעניין פרטים נוספים ביפוי כוח רפואי יותקנו בהשכמת שר הבריאות.

נוסף על כך, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג1) המוצע כי ביפוי כוח מתמשך יידרש הממנה לפרט את עמדתו בנוגע למסירת מידע לקרובי משפחה (שאינם מיופה הכוח). בין השאר יידרש הממנה לקבוע אם האפוטרופוס הכללי יוכל למסור מידע לקרוביו על הפקדת יפוי הכוח, על זהותם של מיופה הכוח ושל אדם מיועד ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן יפוי הכוח, ומתי. הוראה זו היא הוראה משלימה לסעיף 32(ב) בנוסחו המוצע.

(3) בסעיף קטן (ג), ברישה, במקום "שלפניו נחתם ייפוי הכוח" יבוא "שבאמצעותו נערך ייפוי הכוח";

(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) הסבר ומידע כאמור בסעיף קטן (ג) יינתנו לממנה בלא נוכחותו של מיופה הכוח, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך מתן התאמות נגישות אם נדרשות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות";

(5) סעיף קטן (ד) – בטל;

(6) בסעיף קטן (ה), לפני "עורך הדין שבפניו נחתם" יבוא "הממנה יחתום בפני עורך הדין על ייפוי הכוח המתמשך"; המילים "על גבי הטופס" – יימחקו, ובמקום "נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו והתרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי" יבוא "התרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי הממנה הוא בעל כשירות וכי";

(7) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) מיופה הכוח יאשר, לאחר שעורך דין הסביר לו את משמעות ייפוי הכוח, כי קרא והבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ואת אחריותו וסמכויותו לפיו, כי הוא עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח לפי פרק זה וכי הוא מסכים לשמש מיופה כוח על פי ייפוי הכוח המתמשך"

הוספת סעיף 32ד1. 7. אחרי סעיף 32ד1 לחוק העיקרי יבוא:

"עריכת ייפוי כוח 32ד1. (א) ייפוי כוח מתמשך יכול שיערך על ידי הממנה באופן מתמשך באופן עצמאי, ויהיה טעון אישור בדבר התקיימות התנאים הקבועים בסעיף קטן (ד) מאת בעל מקצוע שעבר הכשרה לעניין אישור ייפוי כוח מתמשך, כפי שקבע השר בתקנות, ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

ד ב ר י ה ס ב ר

כשירות הממנה, את הבנתו את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, וכן את רצונו החופשי של הממנה והעדר השפעה בלתי הוגנת.

לצורך כך, מוצע לקבוע כי בעל המקצוע ייפגש תחילה עם הממנה בלא נוכחותו של מיופה הכוח, ויתרשם מכשירותו ומהבנתו הכללית את משמעות ייפוי הכוח שערך (להבדיל ממשמעותן של ההוראות המסוימות שנקבעו בו); לאחר מכן ייפגש בעל המקצוע גם עם מיופה הכוח המיועד (יחד עם הממנה או בנפרד), ויודא גם מולו כי עריכת המסמך על ידי הממנה נעשית מתוך רצון חופשי ובלא הפעלת לחץ מצד מיופה הכוח או מצד גורם אחר. במקרים שבהם מתעורר ספק לגבי כשירותו של הממנה, בעל המקצוע יפנה אותו למומחה שנקבע בתקנות למתן חוות דעת מקיפה בעניין הכשירות (ויכול שחוות הדעת תינתן על ידי בעל המקצוע בעצמו, אם הוא מומחה כאמור). לבסוף, מוצע לקבוע כי מיופה הכוח יידרש לאשר בחתימתו כי קרא והבין את משמעותו, את אחריותו ואת סמכויותו לפי ייפוי הכוח המתמשך, כי הוא עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח לפי פרק זה וכי הוא מסכים לשמש מיופה כוח על פי ייפוי הכוח המתמשך.

לערוך אותו באופן עצמאי לפי סעיף 32ד1. לבד מהבהרות אלה, השינויים בסעיף כוללים את העברת ההוראה הנוגעת לאופן מתן ההסבר והמידע, מסעיף 32ג לסעיף זה, ואת העברת ההוראה שבסעיף קטן (ד) שעניינה הסכמת מיופה הכוח – לסוף הסעיף, בהתאם לסדר הפעולות הנוגעות לעריכת המסמך. לעניין הסכמת מיופה הכוח יובהר כי אם יש כמה מיופי כוח, כל אחד מהם נדרש לאשר בחתימתו את האמור בסעיף קטן (ו) המוצע, כפי הנדרש גם כיום.

סעיף 7 סעיף 32ד1 קובע את העקרונות לאפשרות החדשה המוצעת של עריכת ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי על ידי הממנה. הנוסח המוצע מבהיר כי גם אפשרות זו היא רשות מכיוון שהיא חלופית לאפשרות העריכה באמצעות עורך דין. על פי המוצע, ממנה יוכל לערוך ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי, באמצעות טופס מקוון, לאחר תהליך של הזדהות מקוונת. עריכת המסמך במסלול זה תלווה בהסברים מפורטים ופשוטים הנוגעים למהות המסמך ולהוראותיו השונות, ותותנה באישור של בעל מקצוע – עורך דין, רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג, אח או אחות מוסמכים, מרפא בעיסוק או עמית רופא, שיעבור הכשרה ייעודית, אשר יבחן, בסיוע פרוטוקול מובנה, את

(ב) לצורך מתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) יפגוש בעל המקצוע את הממנה בלא נוכחותו של מיופה הכוח וכן יפגוש את מיופה הכוח.

(ג) התעורר ספק אצל בעל המקצוע בדבר היותו של הממנה אדם בעל כשירות, לרבות עקב מוגבלות המשליכה על מסוגלותו להבין את טיבו של ייפוי הכוח, יפנה אותו בעל המקצוע למומחה כפי שקבע השר בתקנות לפי סעיף 32ד(ב), כדי שיחוזה את דעתו בדבר היותו של הממנה אדם בעל כשירות, ואם בעל המקצוע הוא מומחה כאמור, יכול שתיערך חוות הדעת בידי בעל המקצוע בעצמו.

(ד) הממנה יחתום בפני בעל המקצוע על ייפוי הכוח המתמשך, ובעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי הכוח יאשר כי הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו, וכי התרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי הממנה הוא בעל כשירות וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו.

(ה) מיופה הכוח יאשר כי קרא והבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ואת אחריותו וסמכויותיו לפיו, כי הוא עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח לפי פרק זה וכי הוא מסכים לשמש מיופה כוח על פי ייפוי הכוח המתמשך.

(ו) בסעיף זה, "בעל מקצוע" – כל אחד מאלה:

(1) עורך דין;

(2) רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976⁴;

(3) עובד סוציאלי כהגדרתו בסעיף 2 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996⁵;

(4) פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977⁶;

(5) אח או אחות מוסמכים;

ד ב ר י ה ס ב ר

הטופס יאפשר זיהוי של אינדיקציות למורכבות משפטית, ובהתקיימן ימליץ לממנה להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי. כמו כן יתאפשר זיהוי של אינדיקציות המעלות חשש לפגם בכשירות ולהשפעה בלתי הוגנת על הממנה, אשר יכוונו את איש המקצוע לערוך בירור מעמיק בנושא טרם אישור ייפוי הכוח.

יובהר כי במסלול העצמאי המוצע בסעיף זה, אין זה מתפקידו של בעל מקצוע לסייע בעריכת ייפוי הכוח המתמשך. לממנה אשר מבקש סיוע מקצועי בעריכת המסמך מומלץ לערוך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראות סעיף 32, באמצעות עורך דין. בהקשר זה יצוין כי לשם הגנה על הממנה ועל בסיס המידע שיוזן,

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

⁵ ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 158.

- (6) מרפא בעיסוק כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008⁷ (בסעיף זה – חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות);
- (7) עמית רופא כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות.

8. בסעיף 32טו לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "יכול שייחתם בפני בעל מקצוע" יבוא "יכול שייערך באמצעות בעל מקצוע כהגדרתו בסעיף 32ז(ו)";
- (2) במקום סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) יבוא:

"(ג) הממנה יחתום בפני בעל המקצוע על ייפוי הכוח הרפואי, ובעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי הכוח הרפואי יאשר כי הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו וכי התרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי הממנה הוא בעל כשירות והבין את האפשרות לכלול בייפוי הכוח המתמשך הנחיות מקדימות, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון; על הסבר ומידע שנותן בעל מקצוע לממנה לעניין ייפוי הכוח הרפואי יחולו הוראות סעיף 32ז(ג).

(ד) מיופה הכוח יאשר כי קרא והבין את משמעות ייפוי הכוח הרפואי ואת אחריותו וסמכויותיו לפיו, כי הוא עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח לפי פרק זה וכי הוא מסכים לשמש מיופה כוח על פי ייפוי הכוח הרפואי."

9. אחרי סעיף 32טו לחוק העיקרי יבוא:

"ייפוי כוח מתמשך 32טו.1. (א) ייפוי כוח מתמשך יכול שיינתן יחד עם ייפוי כוח לפי הניתן יחד עם ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות, כאמור בסעיף 39א לחוק האמור, ויחולו לעניין ייפוי הכוח לפי חוק החולה הנוטה למות ההוראות לפי סימן ג' בפרק ה' לחוק האמור בשינויים אלה:

- (1) על אף הוראות סעיף 37א לחוק החולה הנוטה למות, ייפוי הכוח יינתן בטופס משולב עם הטופס של ייפוי הכוח המתמשך (בסעיף זה – טופס משולב), שיפרסם האפוסטרופוס הכללי באתר האינטרנט של משרד המשפטים;
- (2) על אף הוראות סעיף 38א לחוק החולה הנוטה למות –

ד ב ר י ה ס ב ר

וזה נוסחם של סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) של סעיף 32טו לחוק, שמוצע להחליפם:

"(ג) בעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי כוח רפואי יאשר כי התרשם שהממנה הבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח ואת האפשרות לכלול בו הנחיות מקדימות והתרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.

(ד) לייפוי כוח רפואי תצורף הסכמתו של מיופה הכוח שנחתמה בפני בעל מקצוע או עורך דין, המאשר שמיופה הכוח קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו."

סעיף 8 מוצעים תיקונים בסעיף 32טו לחוק שעניינם ייפוי כוח רפואי, שמטרתם להתאים את הוראות הסעיף לתיקונים המוצעים בסעיפים 32ז ו-32יד ולהוספת סעיף 32ידו כמפורט לעיל.

יודגש כי השינויים המוצעים בנוסח הסעיף אינם מבטאים שינוי מהותי בהוראות הנוגעות לאישור ייפוי כוח רפואי. לעניין הסכמת מיופה הכוח יובהר כי אם יש כמה מיופי כוח, כל אחד מהם נדרש לאשר בחתימתו את האמור בסעיף קטן (ד), כפי הנדרש גם כיום.

⁷ ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

- (א) ייפוי כוח המשולב עם ייפוי כוח מתמשך לפי סעיפים 32 זיד או 32 ד1, ייחתם בהתאם להוראות סעיף 32 זיד(ה) או 32 ד1(ד), לפי העניין;
- (ב) ייפוי כוח המשולב עם ייפוי כוח רפואי, ייחתם בהתאם להוראות סעיף 32 טו(ג);
- (3) על אף הוראות סעיף 39 לחוק החולה הנוטה למות, תוקפו של ייפוי הכוח יהיה בהתאם להוראות סעיף 32 כבא;
- (4) ייפוי הכוח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי בהתאם להוראות סעיף 32 ז1, והאפוטרופוס הכללי יעביר למשרד הבריאות עותק מייפוי הכוח לשם הכללתו במאגר המידע כמשמעותו בסעיף 44 לחוק החולה הנוטה למות.
- (ב) השהה בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות לעניין הטופס המשולב והפרטים שייכללו בו”

תיקון סעיף 32 טז

10. בסעיף 32 טז לחוק העיקרי –

- (1) בכותרת השוליים, המילים “על החלטות ופעולות של מיופה הכוח” – יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (א), במקום “יצוין” יבוא “רשאי לציין”, אחרי “לדווח להם על” יבוא “כוונתו להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח וכן על”, והמילים “זולת אם קבע הממנה במפורש אחרת” – יימחקו;
- (3) סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון סעיף 32 ז1

11. בסעיף 32 ז1 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום “בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם” יבוא “בידי עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו הוא נחתם לפי סעיפים 32 זיד, 32 ד1 או 32 טו, לפי העניין, או בידי הממנה עצמו”;

ד ב ר י ה ס ב ר

שעניינו הפקדת ייפוי כוח מתמשך ולקבוע בסעיף קטן (א) כי הפקדת ייפוי כוח מתמשך תוכל להיעשות הן בידי בעל המקצוע הרלוונטי – עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו הוא נחתם לפי סעיפים 32 זיד, 32 ד1 או 32 טו לחוק, לפי העניין – או בידי הממנה עצמו.

התיקון לסעיף קטן (ב) מבקש להאריך את התקופה שבה ניתן להשתמש בייפוי כוח רפואי גם אם לא הופקד. בגלל קשיים טכניים וחוסר מודעות, ייפוי כוח רפואי לא מעטים אינם מופקדים כלל או אינם מופקדים בתוך שנה, ואז לא ניתן לעשות בהם עוד שימוש אף שנערכו ונחתמו כדיון. מטרת התיקון היא להרחיב את האפשרות להשתמש בייפוי הכוח הרפואי המבטא את רצונו של האדם לאורך תקופה ממושכת יותר גם אם לא הופקד. במקרים שבהם יש צורך לעשות שימוש בייפוי כוח רפואי שטרם הופקד, ניתן להפקידו ולהכניסו לתוקף באותו מעמד. בהתאם למוצע, אפשרות זו תוארך מתקופה של שנה אחת לתקופה של חמש שנים. הוראה זו תחול גם לגבי ייפוי כוח רפואי שנחתם יחד עם ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות, כאמור בסעיף 32 טו בנוסחו המוצע.

סעיף 10 בהמשך למיזוג המוצע של הוראות סעיפים קטנים (ז) ו-(ח) של סעיף 32 לחוק, וכשהשלמה להוראה הקיימת בסעיף 32 ז1(ח) לחוק בנוסחה בסעיף 32 ז1(4) להצעת החוק, מוצע לתקן את סעיף 32 טז לחוק כך שאדם מיועד שיקבע הממנה יקבל מייפוי הכוח דיווח גם לגבי כוונתם להכניס את ייפוי הכוח לתוקף וגם על החלטות ופעולות של מיופה הכוח. עוד מוצע להבהיר כי אין חובה לציין אדם מיועד בייפוי הכוח המתמשך והדבר אומנם מומלץ, אך תלוי ברצונו של הממנה. האפשרות לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי נותרה בעינה.

נוסף על האמור מוצע לבטל את ההוראה הקובעת כי “הממנה רשאי לקבוע כי לאדם מיועד יועבר העתק מייפוי הכוח”, ובמקומה לקבוע בסעיף 32 ז1 כי האדם המיועד יהיה זכאי לקבל בכל מקרה מידע רלוונטי על ייפוי כוח מתמשך וכן העתק ממנו.

סעיף 11 בשל הוספת האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי ולאשרו מול איש מקצוע, כאמור בסעיף 32 זיד1 המוצע, מוצע לתקן את סעיף 32 ז1

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "ייפוי כוח רפואי" יבוא "ובכלל זה ייפוי כוח רפואי שניתן יחד עם ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות, כאמור בסעיף 32טו", במקום "לשנה" יבוא "לתקופה של חמש שנים" ובמקום "אותה שנה" יבוא "התקופה האמורה".

תיקון סעיף 32¹². בסעיף 32 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, המילה "הפקדת" – תימחק;

(2) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, המילה "הפקדת" – תימחק;

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(א2) האדם המיועד";

(ג) בפסקה (3), במקום "לשם מילוי תפקידים לעניין חוק זה" יבוא "ועובד סוציאלי במוסד הרפואי בהגדרתו בסעיף 14א(ב) לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996", לשם מילוי תפקידים לפי כל דין";

(3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) האפוטרופוס הכללי רשאי למסור לבעלי תפקידים נוספים על אלה האמורים בסעיף קטן (א)(3) מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך מסוים, על מועד כניסתו לתוקף, על סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח ועל זהותו של מיופה הכוח, לשם מילוי תפקידים.

(א2) האפוטרופוס הכללי רשאי למסור לצד שלישי אישור שייפוי כוח מתמשך שהוצג לפניו הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקף, ובלבד שהאישור כאמור נדרש לשם קבלת החלטה או ביצוע פעולה בידי מיופה הכוח בשם הממנה הנוגעת לצד השלישי";

ד ב ר י ה ס ב ר

מתמשך יכול ליתר את מתן האישור, ואם הוא אינו מייתר את הצורך באישור – לקבוע את זהותו של מי שיקבל אישור לקבל החלטות בשם האדם.

נוסף על הרחבת הגורמים הזכאים באופן אוטומטי לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך, מוצע להסמיך את האפוטרופוס הכללי למסור מידע נקודתי לבעלי תפקיד נוספים, כאשר הדבר דרוש להם לצורך מילוי תפקידים, אף אם אינם מנויים במפורש בחוק. כך לדוגמה, בתי חולים, קופות חולים ומוסדות רפואיים, עובדים סוציאליים לבריאות הנפש במשרד הבריאות או עובדים סוציאליים בתחום של סל שיקום, כדי שיוכלו לתת מענה לממנים מתמודדי נפש אשר בטיפולם, כמו גם עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות בתחום של אזרחים ותיקים, אשר לאחר קבלת המידע יוכלו לבחון את דרך ההתערבות בכל הנוגע למניעת ניצול הממנה וקידום רצונה.

לגבי קרובי הממנה – מוצע לשנות את ברירת המחלף הקבועה בחוק שלפיה קרובי ממנה יוכלו לקבל מידע מהאפוטרופוס הכללי על ייפוי כוח מתמשך רק לאחר כניסתו לתוקף, ולקבוע כי הממנה יקבע בייפוי הכוח המתמשך איזה מידע יינתן לקרובי משפחתו (שאינם מיופה

סעיף 12 מוצע לתקן את סעיף 32 שעניינו קבלת מידע על ייפוי כוח מתמשך. במסגרת התיקון מוצע להרחיב את סמכותו של האפוטרופוס הכללי למסור מידע על ייפוי כוח מתמשך וכן להרחיב את רשימת הגורמים שרשאים לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך ועותק ממנו, משלב ההפקדה ואילך, כאמור בסעיף קטן (א).

חשוב שאדם מיועד יקבל מידע על ייפוי הכוח המתמשך כבר בשלב ההפקדה ויקבל העתק ממנו, כדי שידע מה מצופה ממנו במילוי תפקידו לאחר הכניסה לתוקף, וכמובן שהוא נדרש לקבל מידע גם אחרי הכניסה לתוקף כדי שיוכל ליישם את תפקידו כאדם מיועד ולפקח על התנהלות מיופה הכוח בהתאם לרצונו של הממנה ובעניינים שקבע. עוד מוצע להרחיב את רשימת בעלי התפקידים המנויים בסעיף קטן (א)(3) הזכאים לקבל מידע על ייפוי הכוח, כך שהיא תכלול גם עובד סוציאלי במוסד רפואי בהגדרתו בחוק זכויות החולה. המידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך ועל היקפו נדרש לעובדים סוציאליים במוסדות רפואיים בעקבות תיקון מס' 16 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, שמאפשר להם למנות מקבל החלטות זמני לעניינים רפואיים, שכן קיומו של ייפוי כוח

⁸ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

(4) בסעיף קטן (ב), במקום "ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים קרובי הממנה ואדם מיועד" יבוא "קרובי הממנה זכאים" ובמקום "אלא אם כן הגביל הממנה בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם כאמור והודיע על כך לאפוטרופוס הכללי בעת הפקדת ייפוי הכוח המתמשך" יבוא "אם קבע זאת הממנה בייפוי הכוח המתמשך לפי סעיף 32(ג)";

(5) בסעיף קטן (ג), המילה "הפקדת" – תימחק;

(6) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) הוראות סעיף זה אינן גורעות מסמכות האפוטרופוס הכללי להעביר מידע על ייפוי כוח מתמשך בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981";

(7) סעיף קטן (ד) – בטל.

תיקון סעיף 32

13. בסעיף 32 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א)(2), בסופו יבוא "אם צוין בייפוי הכוח המתמשך";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 32

14. בסעיף 32 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) ממנה המבקש לבטל ייפוי כוח מתמשך שנתן, ימסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח; ביטול ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו במועד מסירת ההודעה כאמור; האפוטרופוס הכללי ימסור למיזופה הכוח הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח המתמשך";

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 13 מוצע לתקן את סעיף 32 לחוק שעניינו כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, ולבטל את

האפשרות לעשות בייפוי הכוח המתמשך שימוש בייפוי כוח לפי חוק השליחות, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק השליחות). בענייני הרכושים של הממנה. הניסיון מלמד כי ישום הסעיף בשטח מעורר בלבול בין ייפוי כוח רגיל שניתן לפי חוק השליחות לבין ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף עם גריעת כשרותו של אדם. זאת, בתקופה שבה הממנה עדיין כשיר ואין מניעה שיחתום על ייפוי כוח לפי חוק השליחות מול גופים שלישיים בהתאם לצורך או על ייפוי כוח נוטריוני. נוסף על כך, השימוש באפשרות המיידית יכול להיות פתח לניצול של הממנה או לביצוע פעולות משמעותיות בניהול ענייניו בלי לערב אותו, שכן לפני כניסתו לתוקף חלות על ייפוי הכוח הוראות חוק השליחות. לשם כך מוצע לבטל את סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור, שזו לשונו: "על אף האמור בסעיף קטן (א), בייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש רשאי הממנה לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו מיד לאחר שניתן או במועד מאוחר יותר, אף אם באותו מועד יהיה הממנה מסוגל להבין בדבר; ואולם עד למועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר יהיה דינו של ייפוי הכוח המתמשך כדין ייפוי כוח שניתן לפי חוק השליחות".

סעיף 14 סעיף 32 כבג לחוק שעניינו ביטול ייפוי כוח מתמשך ביד הממנה, קובע כי ביטול ייפוי הכוח על ידי הממנה ייעשה בהודעה למיזופה הכוח, ונוסף על

הכוח ובאיזה עיתוי. הוראה זו משלימה את ההוראה הקבועה בסעיף 32(ג) בנוסחו המוצע.

לבסוף, מוצע להסמיך את האפוטרופוס הכללי לפרסם תנאים ונסיבות שבהן זכאי צד שלישי לקבל ממנו, אחרי כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, אישור שייפוי כוח מתמשך שהוצג לפניו, הופקד ונכנס לתוקף, ולייתר את הצורך בקביעת התנאים לכך בתקנות. לשם כך מוצע לבטל את סעיף קטן (ד) הקובע כי "השר רשאי לקבוע תנאים ונסיבות שבהן זכאי צד שלישי לקבל, אחרי כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, אישור מהאפוטרופוס הכללי כי ייפוי כוח מתמשך שהוצג לפניו הופקד אצל האפוטרופוס הכללי וכי האפוטרופוס הכללי קיבל הצהרה על כניסתו לתוקף", ולהחליפו בסעיף קטן (א)(2) המוצע.

התיקונים המוצעים בסעיף 32 לחוק מבקשים לאזן בין הצורך להנגיש מידע נדרש לגורמים שנמנו בייפוי הכוח ולבעלי תפקידים רלוונטיים, אך זאת תוך הקפדה על מסגרת זוהירה ומבוקרת למסירת המידע, ובין שמירה על פרטיות הממנה ועל זכותו לבחור מי מהסובבים אותו יקבל מידע על ייפוי הכוח המתמשך ובאיזה עיתוי. הוראות סעיף קטן (ג) המוצע שלפיו הוראות סעיף 32 אינן גורעות מסמכות האפוטרופוס הכללי להעביר מידע בכפוף לכל דין, ובכלל זה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מהוות הבהרה, המשקפת את המצב המשפטי הקיים גם כיום.

⁹ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

- תיקון סעיף 32לג 15. בסעיף 32לג לחוק העיקרי, המילים "התשס"ו-2005" – יימחקו.
- תיקון סעיף 35א 16. בסעיף 35א לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יינתנו בכתב וייערכו באמצעות עורך דין או באופן עצמאי בהתאם להוראות סעיפים 32ד או 32ד1 כפי שהוחלו בסעיף קטן (ה), בטופס שיפרסם האפוטרופוס הכללי באתר האינטרנט של משרד המשפטים, ויכללו את הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות סעיף זה ופרטים נוספים אם קבע השר בתקנות; תקנות לעניין פרטים נוספים שיש לכלול בהנחיות מקדימות הנוגעות לעניינים בריאותיים, יותקנו בהסכמת שר הבריאות";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "בידי הממנה" יבוא "בידי עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו הן נחתמו, בהתאם להוראות סעיפים 32ד או 32ג, לפי העניין, כפי שהוחלו בסעיף קטן (ה), או בידי נותן ההנחיות המקדימות עצמו";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "נתן אדם הנחיות מקדימות" יבוא "הפקיד אדם אצל האפוטרופוס הכללי הנחיות מקדימות לפי סעיף קטן (ג)";

(4) בסעיף קטן (ה), אחרי "32ד" יבוא "32ד1".

17. בסעיף 64 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, במקום "הורה או אפוטרופסו שהוא קרוב של קטין" יבוא "הורה של קטין או אפוטרופסו של אדם שהוא קרובו";

ד ב ר י ה ס ב ר

המקדימות בתקנות. לשם כך מוצע לבטל את סעיף קטן (ב) הקובע כי "הנחיות מקדימות לפי סעיף זה ייערכו בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות ויחתמו בפני עורך דין; טופס הנחיות מקדימות המתייחס גם לעניינים רפואיים ייקבע בהסכמת שר הבריאות", ולהחליפו בסעיף קטן (ב) המוצע.

כמו כן מוצע לתקן את סעיפים קטנים (ג) עד (ה) ולהתאימם לאופני העריכה השונים.

סעיפים 64 ו-64א לחוק עוסקים, בהתאמה, 17 ו-18 בצוואה ובמסמך הבעת רצון של הורה או אפוטרופוס קרוב לקטין. ובצוואה ובמסמך הבעת רצון של אפוטרופוס קרוב לבגיר. לנוכח הדמיון הרב בין הסעיפים, מוצע לבטל את סעיף 64א הקיים ולתקן את סעיף 64 כך שיחול הן על מסמך הבעת רצון הנוגע לקטין והן על מסמך הבעת רצון הנוגע לבגיר. במסגרת זו מוצע לתקן את סעיף קטן (ה) שעניינו אופן פעולת בית המשפט ביחס למי שהופקדו בעניינו צוואה או מסמך הבעת רצון, כך שיבהיר כיצד נדרש בית המשפט לנהוג כאשר מונח לפניו מסמך שעניינו קטין, וכאשר מונח לפניו מסמך שעניינו בגיר.

נוסף על השינויים האמורים, מוצע לתקן את סעיף קטן (ד) כך שבהתאם לשינוי המוצע לעניין ייפוי כוח מתמשך ולעניין הנחיות מקדימות, תתאפשר עריכת עצמית גם של מסמך הבעת רצון, ותבוטל הדרישה לקבוע את הטופס בתקנות. לבסוף, מוצע להוסיף את סעיף קטן (ד1) שעניינו הפקדת מסמך הבעת רצון.

הודעה זו על הממנה להודיע על הביטול לאפוטרופוס הכללי. במטרה להקל על הממנה את הליך הביטול של ייפוי הכוח, מוצע לבטל את ההוראות הקבועות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) של הסעיף האמור שזו לשונן:

"(א) ממנה רשאי למסור למיפיה הכוח הודעה בכתב על ביטול ייפוי כוח מתמשך שנתן; ביטול ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו במועד מסירת ההודעה כאמור.

(ב) הממנה ימסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח; ואולם אין באי-מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי כדי לפגוע בתוקפו של הביטול אם מיפיה הכוח קיבל הודעה על כך בהתאם להוראות סעיף קטן (א)".

במקום הוראות אלה מוצע לקבוע, כי הודעה על ביטול ייפוי כוח מתמשך תישלח לאפוטרופוס הכללי בלבד ולא למיפיה הכוח, והאפוטרופוס הכללי יודיע על הביטול למיפיה הכוח.

סעיף 16 בהמשך להוספת האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי ולאשרו מול איש מקצוע, מוצע לאפשר עריכת עצמית כאמור בסעיף 32ד כנוסחו המוצע, בשינויים המחויבים, גם ביחס למסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס.

עוד מוצע, בהתאם להוראות המוצעות בנוגע לייפוי כוח מתמשך, לבטל את הדרישה לקבוע את טופס ההנחיות

(2) בסעיף קטן (א), במקום "אפוטרופוס שהוא קרובו" יבוא "אפוטרופוס של אדם שהוא קרובו", אחרי "בסעיף 67" יבוא "בסעיף זה – אפוטרופוס לקרוב" ובמקום "יחיד" יבוא "אדם";

(3) בסעיף קטן (ב), במקום "אדם כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "אפוטרופוס לקרוב", והמילים "בשל מוגבלות" – יימחקו;

(4) בסעיף קטן (ג), במקום "אדם כאמור בסעיף קטן (א) או (ב)" יבוא "אפוטרופוס לקרוב";

(5) בסעיף קטן (ד), במקום "מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין" יבוא "מסמך הבעת רצון יינתן בכתב וייערך באמצעות עורך דין או באופן עצמאי בהתאם להוראות סעיפים 32 או 32ד1 כפי שהוחלו בסעיף קטן זה, בטופס שיפרסם האפוטרופוס הכללי באתר האינטרנט של משרד המשפטים ויכלול את הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות סעיף זה ופרטים נוספים אם קבע השר בתקנות" ואחרי "32ד1" יבוא "32ד1";

(6) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד1) מסמך הבעת רצון יופקד אצל האפוטרופוס הכללי; ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של המסמך בידי עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו הוא נחתם, בהתאם להוראות סעיפים 32ד1 או 32ד1, לפי העניין, כפי שהוחלו בסעיף קטן (ד), או בידי האפוטרופוס לקרוב בעצמו";

(7) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) ערך אדם צוואה או מסמך הבעת רצון לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), יחולו הוראות אלה, לפי העניין;

(1) לעניין צוואה או מסמך הבעת רצון הנוגעים לקטין – ייתן בית המשפט עדיפות למינוי למי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, לפי העניין, כאפוטרופוס לקטין, ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון, והכול זולת אם ראה שטובת הקטין לסתות מהם, ובכפוף לאמור בסעיף 28 בנוגע לאפוטרופוסותו של ההורה האחר;

(2) לעניין צוואה או מסמך הבעת רצון הנוגעים לבגיר –

(א) ימנה בית המשפט לאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, לפי העניין, אם ראה בית המשפט, לאחר שמיעת האדם שהוגשה בקשה בעניינו ותוך התחשבות ברצונו, שיש צורך למנות לו אפוטרופוס לפי סעיף 33א ושמינוי של מי שצוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון עולה בקנה אחד עם טובתו; נתן אדם הנחיות בצוואה או במסמך הבעת רצון כאמור, יורה בית המשפט לאפוטרופוס לפעול בהתאם להן, אם ראה שהדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של האדם שהוא אפוטרופוס, ובלבד שאותו אדם לא נתן הנחיות מקדימות שונות בעניין לפי חוק זה;

(ב) אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 32כחג).

ד ב ר י ה ס ב ר

- ביטול סעיף 64א 18. סעיף 64א לחוק העיקרי – בטל.
- תיקון חוק החולה הנוטה למות 19. בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005¹⁰, אחרי סעיף 39 יבוא:
- "ייפוי כוח הניתן במשולב עם ייפוי כוח מתמשך
- 39א. ייפוי כוח, למעט ייפוי כוח שיש בו התייחסות למצבים רפואיים מסוימים או לטיפולים רפואיים מסוימים כאמור בסעיף 37(ד), יכול שיינתן יחד עם ייפוי כוח מתמשך כמשמעותו בסעיף 32 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, בהתאם להוראות סעיף 32טו לחוק האמור"
- תחילה ותחולה 20. (א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון, לפי העניין, שהופקדו ביום התחילה או לאחריו.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סעיפים 132(ד)(א), 32(א)(3), (1א) ו-(2א) ו-32ב לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 24(2), 12(ג)(3) ו-14 לחוק זה, יחולו גם על ייפוי כוח מתמשך שהופקד לפני יום התחילה לעניין פעולות שייעשו ביום התחילה או לאחריו.
- הוראת מעבר 21. הוראות סעיף 32(א)(3)(א) כנוסחו בסעיף 2(1) לחוק זה, יחולו גם לעניין אדם שמתקיימים לגביו הליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980¹¹, בהתאם להוראות סעיף 373 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018¹².

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 20 מוצע לקבוע כי החוק המוצע ייכנס לתוקף שנה לאחר פרסומו (להלן – יום התחילה), וזאת כדי לאפשר לאפוטרופוס הכללי להיערך ליישומם של התיקונים המוצעים, הדורשים התאמות מערכתיות ושינויים מחשוביים.
- כדי שלא לפגוע בוודאות ביחס לייפוי כוח מתמשך שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי טרם מועד כניסת התיקונים המוצעים לתוקף, מוצע לקבוע כי החוק המוצע יחול על ייפוי כוח מתמשך שהופקד ביום התחילה או
- לאחריו. על אף האמור, מוצע לקבוע כי התיקון לסעיף 132(ד) לחוק שעניינו הבהרת הדין ביחס לביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים, התיקון לסעיף 32(א)(3), (1א) ו-(2א) לחוק שעניינו מסירת מידע על ייפוי כוח מתמשך לבעלי תפקיד לצורך מילוי תפקידם וכן התיקון לסעיף 32ב לחוק המשנה את אופן ביטול ייפוי הכוח המתמשך, יחולו גם על ייפוי כוח מתמשך שהופקד לפני יום התחילה לעניין פעולות שייעשו ביום התחילה או לאחריו, וזאת מן הטעם שאין בהן פגיעה באינטרס כלשהו של הממנה.

¹⁰ ס"ח התשס"ו, עמ' 58; התשפ"ד, עמ' 484.

¹¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.

¹² ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

